

개선 요구

1. 제 목 : 국·공유재산 신청서 관련 과도한 정보 수집 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 전산 등 업무 개선을 수행하고 있으며, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)의 소관부점이고

남부개발처는 「업무분장세칙」 제28조 제8호에 따라 공유재산 위탁 관리 기획 및 관리·처분 총괄 업무를 수행하고 있으며, 「수탁 공유일반 재산 관리·처분 업무요강」(이하 “공유요강”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제35조 제1항 및 제36조 제1항에 따르면 국유일반재산을 대부 및 매수 하려는 자는 중앙 관서의 장 등에 시행규칙 [별지 제1호 서식]의 신청서를 제출하여야 한다고 되어 있고

신청서 상단부에는 신청인의 기본정보 및 국유재산 정보를 입력하는 칸이 마련되어 있고 하단부의 행정정보 공동이용 동의서¹⁾에는 신청인의 대부·매수 등 업무처리와 관련하여 전산정보처리조직 및 「전자정부법」에 따른 행정정보 공동이용을 통하여 담당 공무원이 주민등록초본 등 확인 사항²⁾을 열람하는 것에 신청인이 동의하는 경우 서명을 하도록 되어 있다.

또한, 「개인정보 보호법」 제3조에 따르면 개인정보는 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만 수집하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국·공유재산³⁾의 대부 및 매수 신청인이 동의하는 경우 행정정보 공동이용을 통해 확인이 가능한 사항에 대해서는 담당자가 직접 열람하여 확인하고, 대부·매수 신청 업무 처리에 필요한 범위를 넘는 과도한 정보수집은 하지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 국·공유재산 대부 및 매수 신청 시 관련 내규에 따라 작성·제출하도록 정한 신청서 양식 및 제출 서류를 점검한 결과

1) 2020. 10. 5. 시행규칙 개정 시 추가

2) ①신청인 본인 주민등록초본, ②법인 등기사항증명서 및 사업자 등록증, ③중소기업확인서(중소기업인 경우에만 해당)

3) 「공유재산 및 물품관리법」 및 같은 법 시행령에는 공유재산의 대부·매수신청 제출서류 및 양식 등이 규정되어 있지 않고, 각 지방자치단체별로 「공유재산 및 물품관리 조례 시행규칙」을 통해 신청인 및 재산의 표시 등이 기재된 간략한 사용·수익허가(대부) 신청서만을 규정하고 있으나, 공사가 관리하는 공유재산도 국유재산의 대부 및 매수와 동일한 방식으로 업무처리가 이루어지고 있으므로 필요한 경우 「국유재산법」 등에 규정된 사항을 따르도록 하는 것이 합리적임

[그림 4]와 같이 행정정보 공동이용 동의서가 있는 시행규칙의 대부 및 매수신청서와는 달리 국유세칙 [별지 제6호 서식] 및 공유요강 [별지 제4호 서식]의 신청서에는 행정정보 공동이용 동의서가 마련되어 있지 않았으며, 이에 따라 담당자가 임의로 시행규칙의 동의서 양식을 신청서에 붙여서 사용하거나 행정정보 공동이용⁴⁾을 통한 확인 없이 주민등록 등본 등 관련 서류 제출을 요구하여 신청인에게 과도한 부담을 부여하고 있었다.

[그림 4] 시행규칙의 대부 및 매수신청서의 행정정보 공동이용 동의서

또한, 시행규칙에서는 담당 공무원이 신청인의 주민등록상 주소 이력이 기재되어 있는 ‘주민등록초본’을 확인하여야 한다고 되어 있으나, 국유세칙(대부 및 매수) 및 공유요강(매수)에서는 ‘주민등록등본’을 제출하여야 한다고 되어 있어, 세대주, 세대 구성 정보 등 국·공유재산의 대부 및 매수 신청과는 무관한 개인 정보까지 수집을 하게 되는 위험이 있는 것으로 확인⁵⁾되었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처 및 남부개발처에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국·공유재산 대부 및 매수 신청서 양식과 제출서류 등에 대한 내규를 정비하겠다고 하였다.

4) 공사는 2012년 10월부터 대국민 민원 편의성 및 행정서비스의 효율성 제고를 위해 행정안전부 행정전산정보 연계를 통하여 신청인 사전 동의가 있는 경우 주민등록등본 및 초본 열람이 가능

5) 국유세칙 제60조의6 및 [별지 제6호의2 서식] 공무원 주거용 재산 대부신청, 제74조 및 [별지 제20호 서식]의 국유재산(주권) 매수신청의 경우도 동일

4. 조치할 사항

국유재산기획처장 및 남부개발처장은 국·공유재산 대부 및 매수 신청서에 행정정보 공동이용 동의서를 마련하고 주민등록등본 등 과도한 정보를 수집하지 않도록 관련 내규를 개정하시기 바랍니다.(개선)